

1502410-13.2019.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flávia Cristina Campos Luders

Comarca: Várzea Paulista

Foro: Foro de Várzea Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Arcanjo Vieira dos Santos

Juíza de Direito: Dra. Flávia Cristina Campos Luders

Vistos.

1. ARCANJO VIEIRA DOS SANTOS, qualificado à fl. 08, está sendo processado como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque em 10 de outubro de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Várzea Paulista

Foro de Várzea Paulista

2ª Vara

Avenida Fernão Dias Leme, 2323 - Vila Santa Terezinha

CEP: 13220-005 - Varzea Paulista - SP

Telefone: (11) 3378-6476 - E-mail: varzeapta2@tjsp.jus.br

1502410-13.2019.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502410-13.2019.8.26.0544

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Arcanjo Vieira dos Santos

Juíza de Direito: Dra. Flávia Cristina Campos Luders

Vistos.

1. ARCANJO VIEIRA DOS SANTOS, qualificado à fl. 08, está sendo processado como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque em 10 de outubro de 2019, por volta das 17 horas, na altura do número 414 da rua Altinópolis, Vila Real, Várzea Paulista, trazia consigo, para o fim de tráfico e para a entrega ao consumo de terceiros, 12 (doze) porções individualizadas de cocaína em pó, 18 (dezoito) porções individualizadas de

cocaína apresentadas na modalidade pedras de crack e 03 (três) porções individualizadas de Cannabis Sativa L, substâncias estas entorpecentes e capazes de determinar a dependência física ou psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Denúncia oferecida em 13 de novembro de 2.019 (fls. 50/51) e recebida em 28 de novembro de 2.019 (fls. 56/57).

Devidamente citado, Arcanjo apresentou a resposta à acusação (certidão de fl. 80 e fls. 84/85).

O recebimento da denúncia foi ratificado (fl. 88).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação. O réu não compareceu à audiência designada e teve decretada a revelia (fls. 101/102 e 103/104).

Em debates orais, a representante do Ministério Público requereu seja o réu Arcanjo condenado nos exatos termos da denúncia (fls. 101/102).

O patrono de Arcanjo requereu seja ele absolvido com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Pleiteou, ainda, seja afastada a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 (fls. 101/102).

É o relatório.

2. FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 restou comprovada com o auto de exibição e apreensão de fls. 06/07, com o laudo de constatação provisório de fls. 19/20, que resultou positivo para as substâncias cocaína e Cannabis Sativa L, e com o laudo de exame químico toxicológico de fls. 67/69, igualmente positivo para as substâncias mencionadas.

A autoria é certa.

Ao ser ouvido na Delegacia de Polícia, Arcanjo declarou que "fui apreendido quando era adolescente vendendo drogas. Informo que não tenho filhos, mas minha namorada está grávida de dois meses. Minha namorada precisa tomar um remédio devido a sua gravidez. Como estou desempregado não tinha dinheiro para comprar o remédio para minha namorada, que podia perder o bebê. Desesperado passei a vender drogas para comprar o remédio. Há alguns dias estou vendendo drogas na "biqueira boca do lobo", próximo à Escola Estadual Armando Dias. Afirmou que "recebia R\$ 20,00 a cada 10 porções vendidas. Para vender os entorpecentes, os guardava no bolso da minha bermuda. Hoje estava vendendo as drogas, quando um policial a "paisana" entrou na viela, passou por mim e me abordou. Não esbocei nenhum a reação, sendo revistado em seguida. O policial encontrou as drogas, maconha, crack e cocaína, que vendia, bem como o dinheiro que havia conseguido com a venda dos entorpecentes. Ao ser abordado, confessou que vendia as drogas que carregava, que as recebia de um "menor", indivíduo menor de idade, que não conheço nem sei onde pode ser encontrado, a penas o encontro na "biqueira".

A versão apresentada pelo réu Arcanjo está em perfeita consonância com as provas coligidas.

Eduardo, policial civil, informou que no dia dos fatos "eu e o policial Gustavo estávamos andando pelas ruas da Vila Real quando avistamos o réu nas proximidades da Escola Armando Dias. O acusado estava "em uma biqueira". O réu já estava posicionado no momento em que nós adentramos a viela. Na hora "em que ele viu a gente chegando ele tentou fugir". Nós encontramos três sacolas plásticas, separadas, dentro do bolso da bermuda de Arcanjo. Dentro dessas sacolas havia 3 porções individualizadas de maconha, 18 porções de crack e 12 porções de cocaína. Nós encontramos a quantia de R\$ 25,00 dentro do bolso do réu. O acusado admitiu que estava no local comercializando entorpecentes. Ele disse que a quantia em dinheiro era proveniente da venda das drogas. O réu estava em pé e sozinho no momento da abordagem. Não havia ninguém com o réu. Nesse horário tem "bastante movimentação de alunos" no local. O acusado estava a 150 metros da escola. Eu não lembro se a escola estava aberta ou fechada. O réu mencionou que estava passando por dificuldades financeiras e que decidiu recorrer ao tráfico. Eu não conhecia o réu antes dos fatos."

Gustavo, policial civil, relatou que no dia dos fatos "eu e o policial Eduardo

estávamos diligenciando pela Vila Real, atrás da Escola Armando Dias. Nós estávamos a pé. Nós avistamos o réu sozinho em local que é conhecido ponto de venda de drogas em Várzea Paulista. Eu encontrei três sacos plásticos no bolso de Arcanjo. Dentro desses sacos havia 3 porções individualizadas de maconha, 18 porções de crack e 12 porções de cocaína. O réu admitiu que estava naquele local comercializando entorpecentes. Ele disse que a quantia em dinheiro apreendida era proveniente da venda das drogas. Arcanjo estava parado e em pé no momento em que nós chegamos ao local. Eu não me recordo de Arcanjo ter tentado fugir. Cada saco plástico tinha um tipo de droga. Os entorpecentes estavam prontos para a venda. O acusado estava a 50 ou 100 metros de distância da escola. "Ele estava ali no horário de saída da escola". Eu não lembro se a escola estava aberta ou fechada. Eu não conhecia o réu antes dos fatos."

Pois bem.

Os policiais civis informaram como se deu a abordagem de Arcanjo e a apreensão dos entorpecentes e da quantia em dinheiro.

Arcanjo estava sozinho, parado e em pé, em local que é conhecido ponto de venda de drogas em Várzea Paulista. O policial civil Eduardo assegurou que Arcanjo tentou correr pouco antes da abordagem, conduta essa esperada apenas de quem está envolvido na prática de ilícito.

Os policiais civis disseram que Arcanjo admitiu envolvimento com o tráfico de entorpecentes assim que questionado. Declarou que estava precisando de dinheiro, razão pela qual decidiu comercializar entorpecentes.

Os policiais civis não conheciam Arcanjo antes dos fatos e não tinham motivos para acusa-lo da prática de crime tão grave.

A versão apresentada pelos policiais civis não é suspeita, pois eles não estão impedidos de prestar depoimento em Juízo e o fazem como qualquer testemunha. Deve ser desconsiderada apenas se contrariada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, o que não se verificou no caso sub judice.

Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito" (AgRg no Agravo de Instrumento nº 1.158.921/SP Relª. Minª. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 6ª Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).

Isto posto e à míngua de elementos hábeis a descredenciar o depoimento dos policiais civis, não há como desprestigiar-los.

A causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, deve ser aplicada, pois Arcanjo estava comercializando entorpecentes nas imediações de uma escola. Pouco importa, pois, se a Escola Estadual Armando Dias estava aberta ou fechada ou se havia estudantes e professores transitando pelo local.

Nesse sentido:

"3. Para a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06 é desnecessária a efetiva comprovação de que a atingir os estudantes, sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido nas imediações de estabelecimento de ensino, diante da exposição de pessoas ao risco inerente à atividade criminosa da narcotraficância. 4. Writ não conhecido" (STJ - HC 162.568/SP, Relª. Minª. Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 25.06.13).

Destarte, uma vez comprovadas a autoria e a materialidade, a condenação de Arcanjo é de rigor.

Passo a dosar a pena de Arcanjo.

Em consonância com a diretriz estabelecida no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, uma vez que o réu é primário, ostenta bons antecedentes e a culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime não indicam uma necessidade de majoração nesta primeira fase

de fixação. A pena-base é calculada em 5 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa. Deve ser considerada a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, pois o agente era menor de 21 anos de idade quando dos fatos. Contudo, como a pena-base já foi fixada no mínimo legal, deixo de proceder à diminuição nessa segunda fase, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça a dispor que:

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Deve ser reconhecida a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 (crime praticado nas imediações de uma instituição de ensino - Escola Estadual Armando Dias). A pena é aumentada de 1/6 (um sexto), perfazendo 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, deve ser aplicada. Todavia, muito embora Arcanjo seja primário e ostente bons antecedentes, não se pode ignorar que ele trazia consigo uma quantidade razoável de entorpecentes diversos, sendo que um deles tinha alto poder viciante (crack). Em sendo assim, a pena é diminuída de 1/6 (um sexto) perfazendo 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa.

De consequência, é inaplicável o disposto no art. 44 do Código Penal, pois ausentes os requisitos legais.

Cada dia-multa terá o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no dia dos fatos, corrigindo-se em sede de execução, na forma do art. 43, da Lei nº 11.343/06.

O regime de cumprimento de pena será o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, pois o agente é primário.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR ARCANJO VIEIRA DOS SANTOS, RG nº 53.188.588, filho de Roberio Luciano dos Santos e de Josinete Vieira da Silva Santos, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, a uma pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto. Arcanjo poderá apelar em liberdade, pois é primário e ostenta bons antecedentes. Ademais, não há razão para que seja decretada a prisão.

Concedo ao réu os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se.

Transitada em julgado esta sentença, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados. Declaro o perdimento em favor da União da quantia em dinheiro apreendida em poder de Arcanjo, pois comprovadamente proveniente do tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06 (fl. 65).

Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários em favor do patrono de Arcanjo.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Várzea Paulista, 04 de abril de 2.022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA